

1502651-04.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502651-04.2021.8.26.0548 controle: 2021/000902

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial -

2227775/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 19766013 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

5214/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2227775 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

5214/21/010 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2227775/2021 - DISE - Delegacia de

Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR GOMES DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

IGOR GOMES DOS SANTOS, RG nº 57.461.159/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 07/02). Aos 21/08/2021 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 69/70). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação (fls. 148/149), apresentando defesa preliminar (fls. 150/151). A denúncia foi recebida aos 05/11/2021 (fls. 169/170), sendo o acusado citado aos 16/11/2021 (fls. 205). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa reiterou, em sede de preliminar, a diligência requerida e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para o delito de porte para uso próprio ou, ainda, aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 no seu grau máximo, fixação de regime aberto ou semiaberto, reconhecimento da detração e direito de recorrer em liberdade. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Quanto à preliminar arguida, reporto-me a decisão por mim já proferida oralmente em audiência, não sendo caso de conversão do julgamento em diligência para os fins pretendidos pela defesa, cuja providência não se mostra necessária ao esclarecimento da verdade. No mérito, procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol (THC) (fls. 127/130). A autoria também é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu assumiu a posse da maconha que trazia consigo e daquelas encontradas em seu quarto, assim como dos dichavadores, dizendo-se usuário. Negou a posse do restante do entorpecente. Alegou que tinha acabado de chegar em casa com o seu pai quando os policiais invadiram a residência. Durante a revista, que não acompanhou, eles também encontraram as substâncias que estavam em cima do muro da casa de seu vizinho, conhecido apenas como "Mineiro". Trabalha com seu pai catando entulho e fazendo carretos. Os policiais hoje ouvidos relataram que foram averiguar uma denúncia de que um indivíduo que trajava roupas vermelhas estaria armado e traficando naquele local, onde escondia a droga no telhado de uma residência. Tão logo chegaram, se depararam com o réu, cujas características e vestes coincidiam com as da denúncia. Ao vislumbrar que seria abordado, ele correu para o quintal da casa onde foi abordado. Com ele havia uma porção de maconha e R\$10,00 (dez Reais) em dinheiro. Em seu quarto foram encontradas mais maconha, além de R\$150,00 (cento e cinquenta Reais) em dinheiro e 4 (quatro) dichavadores novos, usados no preparo do cigarro de maconha. Como a denúncia informava que a droga ficava escondida no telhado, passaram a vasculhar a residência e lograram êxito em encontrar em cima do muro da casa vizinha, que faz divisa com a do réu, num buraco existente entre o muro e o beiral do telhado, uma bolsinha contendo várias porções de cocaína, crack e maconha, estas últimas idênticas àqueles apreendidas em poder do réu e em seu quarto. Indagado a respeito, o acusado negou a posse de tais substâncias, sendo então conduzido à delegacia de polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Na residência também estavam o pai do acusado e o cunhado dele, em cujo quarto também havia droga. Ainda segundo os policiais, da casa do acusado era possível ter acesso às substâncias que estavam escondidas no muro, inclusive havia um carro estacionado na garagem da residência que servia de apoio para o acusado subir e pegar a droga. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais militares hoje ouvidos, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, tais agentes públicos são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que

agem escorреitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)." (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). Também foram ouvidas três testemunhas de defesa. Duas delas, Eva e William, não presenciaram os fatos e nada de relevante puderam esclarecer. Todavia, a testemunha Natalício deixou claro em seu depoimento que o réu traficava naquela rua, relatando que sabia que ele "...mexia com isso aí (...) via ele trabalhando lá pras pessoas na rua (...) trabalhando, mexendo com essas coisas, droga...". Disse que lhe dava conselhos, mas ele não ouvia. Nenhuma das testemunhas de defesa soube dar qualquer informação sobre o mitológico "Mineiro", a quem o acusado mencionou como sendo o suposto dono do entorpecente que estava no muro. Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, não apenas as porções de maconha que ele trazia consigo e guardava em seu quarto, mas também de todas as substâncias que estavam escondidas no muro. A versão por ele apresentada em Juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. Note-se que as porções de maconha eram todas iguais, o que também permite ligar o réu à droga que estava armazenada no muro. Aliás, custa crer que os policiais tivessem o trabalho de forjar tamanha quantidade e diversidade de substâncias, inclusive porções de maconha idênticas àquelas que o réu assumiu a posse, apenas com a intenção de incriminá-lo indevidamente. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado estava em local de venda, trazendo consigo e armazenando drogas, cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tenha sido surpreendido no ato de alguma venda. A propósito: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a traditio para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). A apreensão de 4 (quatro) dichavadores novos, instrumento comumente usado para esfarelar a maconha no preparo do cigarro, além de dinheiro de origem não demonstrada, também são circunstâncias indicativas da comercialização, ainda mais se considerarmos que o acusado não demonstrou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Também não há porque desprezar o depoimento da testemunha de defesa Natalício, arrolada pela própria defesa, no sentido de que o acusado traficava na rua. A eventual condição de usuário do réu não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Aliás: "Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para a figura prevista no art.28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Condição de usuário não afasta a traficância. Penas individualizadas e fundamentadas. Regime adequado. Recurso improvido". (sublinhei - TJSP - Apelação Criminal nº 0004302-85.2016.8.26.0269 - 05ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - Re. Des. Damião Cogan - DJe 26.09.2017). Logo, de rigor a condenação. Passo, pois, à individualização da

pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (processo 0000465-06.2016.8.26.0630 - fls. 50), razão pela qual acrescento 1/6 à pena, resultando na reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Realmente: "Saliento

que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu é reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. Destaque-se: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)"(STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, inclusive por se tratar de réu reincidente, condenado por crime equiparado a hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias"(TJ/SP -Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 -8ª Câmara -Campinas - v.u. -j. 16.04.21 -Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 902/2021 e CONDENO O RÉU IGOR GOMES DOS SANTOS, RG nº 57.461.159/SP, a cumprir 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, bem como AUTORIZO a destruição dos dichavadores e papéis de seda apreendidos, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 25 de janeiro de 2022. Eu SCC, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA